

1500284-46.2021.8.26.0632

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUCTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE OBSTACULIZAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA) E DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500284-46.2021.8.26.0632 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500284-46.2021.8.26.0632

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2310090/2021 - 01º D.P. JALES, 21382497 - 01º D.P. JALES, 4134/21/227 - 01º D.P. JALES, 2310090 - 01º D.P. JALES, 2310090 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 4134/21/227 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RILDO GUILHERME DE FREITAS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

VISTOS.

RILDO GUILHERME DE FREITAS foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória (fls. 107/109), no dia 13 de novembro de 2021, por volta de 08h52min, na rua Onze, 1153, Centro, nesta Cidade e Comarca de Santa Fé do Sul, RILDO GUILHERME DE FREITAS, qualificado à fl. 14, subtraiu, para si, mediante escalada, 2,5kg de fios, 3 torneiras inox, 1 botijão de gás, 1 faca de cozinha e 1 alicate de propriedade de Edson Adalberto Reale.

O réu foi preso em flagrante e recolhidos na Cadeia local (fls.1).

Foi realizada audiência de custódia, de modo que, a prisão flagrancial foi convertida em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, 312 e 313,

inciso I e II, ambos do Código de Processo Penal, ficando indeferida a concessão da liberdade provisória do acusado (fls. 70/76 - audiência em HD).

A denúncia foi recebida na data de 24/11/2021 (fls. 110).

O réu foi citado na data 16/12/2021 (fls. 117) e apresentou resposta à acusação as fls. 134/143.

O recebimento da denúncia foi ratificado na data de 01/02/2022 (fls. 147/148).

Realizada audiência de instrução, foi ouvida a vítima, as testemunhas arroladas e procedeu-se ao interrogatório do réu.

É O RELATÓRIO.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 13/15); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17); pelos rebatimentos fotográficos (fls. 32/35); pelo laudo do local do furto (fls. 124/131); pelos depoimentos em solo policial de Sócrates dos Santos Dusso (fls. 5), Jonas Roberto da Silva (fls. 2), Rodrigo Teixeira da Silva (fls. 4), RILDO GUILHERME DE FREITAS (fls. 6); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria do delito é inconteste e recai sobre o acusado.

Em solo policial, a testemunha Sócrates dos Santos Dusso declarou que: "(...) moro em Santa Fé do Sul, sou dentista e genro da vítima, Dr. Edson Reale, o qual conta com 84 anos de idade, não consegue se locomover em decorrência de um acidente que sofreu no passado e por essa razão não pôde se fazer presente neste plantão policial. Quero esclarecer que o local do furto é o escritório de advocacia do meu sogro e o meu consultório de odontologia fica ao lado. Na manhã de hoje fui informado por policiais militares que o escritório do meu sogro tinha sido alvo de furto, inclusive eles me informaram que haviam apreendido o autor. Imediatamente me dirigi ao local dos fatos e lá fui informado que os policiais surpreenderam o autor pulando o portão para ganhar a rua, já na posse de diversos objetos subtraídos, tais como torneiras, fios de energia elétrica, entre outros. Pelas informações que tive e pelo que eu observei no local, o autor ingressou no imóvel pulando o portão da frente do escritório, que possui cerca de um metro de oitenta de altura.

Esclareço que não conheço o autor do furto, mas fiquei sabendo que ele já registra inúmeras ocorrências policiais e prisões. Neste plantão policial a mim foram entregues os objetos subtraídos e recuperados pela polícia (...)"

Em juízo, a testemunha, genro da vítima, declarou que foi o responsável por fazer o Boletim de Ocorrência, pois seu sogro não podia se locomover até a Delegacia.; que os policiais prenderam o acusado, o qual estava terminando de pular a grade com três torneira; que o local era de fácil acesso; que sempre deixa a porta lateral fechada, mas ela estava aberta, não sabendo se o acusado forçou a entrada; que o botijão de gás estava pronto para o acusado levar, pois ele já havia cortado o arame que o prendia; que o escritório estava em pleno funcionamento.

Em solo policial, a testemunha Jonas Roberto da Silva declarou que: "(...) sou policial militar na cidade de Santa Fé do Sul, nesta data, em patrulhamento de rotina pela urbe, ao acessarmos a Rua 11, cruzamento com a Rua 10, visualizamos um indivíduo pulando a grade de um escritório, sendo que ele já estava de saída de tal local, carregando consigo um botijão de gás e um saco preto de lixo. Ao realizarmos a abordagem, pudemos identificar que dentro de tal saco havia três torneiras, fios diversos, uma faca de cozinha pequena e um alicate tipo turquesa. Ao questionarmos a origem dos objetos e o motivo de estar pulando o portão do mencionado escritório, inicialmente ele negou qualquer prática delitativa, no entanto, na sequência admitiu que tinha acabado de praticar furto naquele local. Tal indivíduo foi identificado como sendo RILDO GUILHERME DE FREITAS, bastante conhecido nos meios policiais, principalmente pela prática de delitos contra o patrimônio. Diante dos fatos dei voz de prisão ao autor, e o conduzi primeiramente à Delegacia de Polícia de Santa Fé do Sul. Ainda dentro do compartimento de preso da viatura, o autor foi questionado pelo plantonista, policial civil Abel, sobre sua qualificação, momento em que, sem nenhuma justificativa ou motivação, o autor passou a agredir o mencionado policial, lhe desferindo socos na face e um chute na sua barriga, bem como acabou rasgando a camisa de Abel, sendo que até então o autor não se encontrava algemado. Referido policial, para se defender, acabou acertando alguns

golpes no seu agressor, o autor aqui presente, causou-lhe um pequeno corte em seu rosto. Pelo que observei, o policial Abel não sofreu nenhuma lesão corporal aparente. Na sequência, o preso foi submetido a atendimento médico na UPA da cidade de Santa Fé do Sul e, posteriormente apresentado neste plantão policial acompanhado da vítima e dos objetos subtraídos. Desejo acrescentar que pelo observado no local, o autor para ingressar nos fundos do escritório e praticar o furto em questão, ele escalou o portão de frente do imóvel, de cerca de dois metros de altura, não havendo outro meio de ingresso no local. Também quero deixar consignado que no último dia 10, portanto há 3 dias, o autor foi preso em flagrante em Santa Fé do Sul e liberado, possivelmente na audiência de custódia. Tenho conhecimento que RILDO já foi preso inúmeras vezes, sendo delinquente contumaz e todas as vezes que sai do sistema prisional pratica novos delitos (...).

Em juízo, a testemunha confirmou o que foi relatado em solo policial. Declarou que o acusado foi abordado quando pulava a grade do escritório do Dr. Reale, com um saco de lixo, cujo interior continha três torneiras, um alicate turquesa, uma faca e alguns fios; que havia também um botijão de gás pronto para subtração no interior da residência; que o acusado confessou informalmente o delito; que, após ser preso, o acusado agrediu o Policial Civil Abel que teve ferimentos e a roupa rasgada.

Em solo policial, a testemunha Rodrigo Teixeira da Silva declarou que: "(...) sou policial militar e exerço minhas funções no município de Santa Fé do Sul. Na data de hoje, quando realizava patrulhamento pelas vias públicas da mencionada cidade na companhia do companheiro de farda Cabo Roberto, no cruzamento da rua 11 com a rua 10, visualizamos um indivíduo pulando a grade de um escritório, carregando consigo um botijão de gás e um saco preto de lixo. Durante a abordagem verificamos que no interior de mencionado saco preto haviam 3 torneiras, fios diversos, uma faca de cozinha pequena e um alicate tipo turquesa. O tal indivíduo foi identificado com sendo RILDO GUILHERME DE FREITAS, muito conhecido nos meios policiais pela prática de crimes contra o patrimônio e inúmeras prisões. A princípio ele negou ter subtraído aqueles objetos, mas na sequência acabou admitindo que tinha praticado o furto nos fundos do mencionado escritório. Diante dos fatos, meu colega de farda deu voz de prisão ao autor que foi conduzido primeiramente até a delegacia de polícia de Santa Fé do Sul, local em que, ainda no interior do compartimento de preso da viatura, e sem algema, vi que ele passou a agredir o policial civil Abel, plantonista naquela unidade policial. Eles chegaram a se atracar e o autor acabou desferindo socos e chutes contra o citado policial, que inclusive teve sua camisa rasgada, bem como presenciei o mencionado policial, em ato de defesa, desferiu golpes contra seu agressor que sofreu um pequeno corte no rosto. Não percebi lesão aparente no policial Abel. Na sequência, o preso foi encaminhado ao UPA de Santa Fé do Sul onde passou por atendimento médico e posteriormente apresentado neste plantão policial. Esclareço que observando o local dos fatos, deu para notar claramente que o autor escalou o portão da frente, de cerca de dois metros de altura, não havendo outro meio de acesso. Também quero registrar que há três dias, RILDO foi preso em flagrante em Santa Fé do Sul e liberado, possivelmente na audiência de custódia (...).

Em juízo, a testemunha confirmou o que foi relatado em solo policial. Declarou que o acusado foi abordado quando pulava a grade do escritório do Dr. Edson, com três torneiras, uma chave turquesa e uma certa quantidade de fio; que havia também um botijão de gás pronto para subtração no interior da residência; que o acusado confessou informalmente o delito; que, após ser preso, o acusado agrediu o Policial Civil Abel que teve ferimentos e a roupa rasgada.

O acusado RILDO GUILHERME DE FREITAS, perante a autoridade policial, declarou que: "(...) confesso que eu estava andando pelas ruas de Santa Fé do Sul e no momento de fraqueza resolvi pular o portão de um escritório para praticar furto. Eu ingressei no local que até então não conhecia, apanhei três torneiras e as deixei próximo do portão. No momento em que eu estava pulando o portão de volta para ganhar a rua novamente fui surpreendido por policiais militares. Esclareço que as torneiras ainda estavam do lado de dentro do imóvel, pois no local que as deixei eu poderia pegá-las da rua. O saco plástico preto que os policiais acharam do lado de fora de fato me pertencia, porém os objetos que estavam em seu interior eram produtos

recicláveis que apanho na rua para vender. Fui levado pelos policiais militares para a delegacia de Santa Fé do Sul e lá, no momento em que o policial militar abriu o compartimento de preso da viatura, chegou um policial civil plantonista e me deu alguns socos no meu rosto, provocando um pequeno corte no local. Tenho conhecimento que o policial que me agrediu se chama Abel e com ele nunca tive qualquer problema, bem como não sei dizer porque ele me agrediu, mas é fato que ele já chegou bravo quando se aproximou da viatura da polícia militar, dizendo que eu não presto, que sou um vagabundo. Eu nego ter praticado agressão física contra o mencionado policial civil, apenas me defendi dos ataques dele, sendo que não sei informar se ele ficou ferido e também não vi se o mesmo teve sua camisa rasgada. Depois desse fato eu recebi atendimento médico na UPA de Santa Fé do Sul. Também confirmo que na última quarta-feira fui preso em Santa Fé do Sul por furto, mas o Juiz me liberou. Eu moro sozinho em Santa Fé do Sul em uma casa abandonada, sou solteiro e tenho uma filha adulta que mora do Estado de Rio Grande do Norte. Tenho 52 anos de idade e não possuo trabalho fixo e sobrevivo do meu trabalho relacionado com reciclagem. Já fui preso umas cinco vezes, todas por furto. Sofro de epilepsia e tomo medicamento de uso contínuo (...)."

O acusado, em juízo, declarou que a acusação é parcialmente verdadeira, pois somente furtou três torneiras, cujo valor era de R\$10,00 cada uma, para pagar um empréstimo de R\$30,00 que tinha feito; que a pessoa que emprestou o dinheiro o ameaçou de morte e, em razão disso, entrou na residência para praticar o furto e assim quitar a dívida; que utiliza remédios psicotrópicos para epilepsia e tratar depressão, moléstia que o faz praticar "bobeiras".

Pois bem.

A confissão - ainda que parcial - prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra a realidade da hipótese acusatória.

Neste ponto, importante consignar que, por inteligência do art. 197 do Código de Processo Penal, a confissão deve ser confrontada com os demais elementos probatórios trazidos à cognição.

Partindo dessa perspectiva, depreende-se que a confissão tecida pelo réu é corroborada pelo depoimento da vítima e das testemunhas ouvida em juízo, bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede investigativa.

Com efeito o acusado declarou que ingressou na residência e subtraiu as três torneiras da vítima.

As testemunhas ouvidas, em especial os policiais militares, confirmaram que o acusado foi abordado quando pulava a grade da casa com um saco preto, cujo interior estavam 3 torneiras, fios diversos, uma faca de cozinha pequena e um alicate tipo turquesa. Outrossim, as testemunhas afirmaram que o botijão de gás já estava separado para subtração.

Diante do contexto fático, o acusado deve responder pelo crime na forma consumada. Segundo a teoria da amotio, adotada amplamente pela jurisprudência, a consumação ocorre quando a coisa subtraída passa para o poder do agente (inversão da posse), ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou pela vítima.

Para a teoria, mostra-se desnecessária a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem, tampouco o transporte da res para outro local.

Nesse sentido:

Apelação. Furto. Art. 155, caput, do CP. Alegação de furto de uso. Inocorrência. Pleito de reconhecimento da tentativa. Teoria da Amotio. Desnecessidade de posse mansa e pacífica. Contexto fático que revela que o crime se consumou. Pedido de aplicação do "privilegio" do furto acolhido. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - APR: 15001440420198260140 SP 1500144-04.2019.8.26.0140, Relator: Reinaldo Cintra, Data de Julgamento: 21/07/2021, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2021)

O Laudo Pericial de fls. 124/131 constatou vestígios de escalada.

Como se extrai do laudo, o réu precisou pular as grades para adentrar à residência:

Segundo Cezar Roberto Bitencourt, a escalada "em direito penal tem sentido próprio,

é a penetração no local do furto por meio anormal, artificial ou impróprio, que demanda esforço incomum.". Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado (p. 1137). Editora Saraiva. Edição do Kindle.

Em outras palavras, basta que o agente suba para um ponto mais alto que seu caminho natural para configurar o ingresso anormal no local.

Portanto, está devidamente caracterizada a qualificadora da escalada, prevista no § 4º, inciso II, do artigo 155, do Código Penal.

Não há se falar em atipicidade material pela aplicação da insignificância. Em crimes patrimoniais, a aplicação do referido princípio depende do preenchimento integral de requisitos subjetivos e objetivos.

São requisitos objetivos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) a ausência de periculosidade social da ação, c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, d) a inexpressividade da lesão jurídica causada.

São requisitos subjetivos: a) extensão do dano (valor do bem para vítima); b) circunstâncias e resultados o crime; c) condições pessoais da vítima; e d) condições pessoais do agente.

No presente caso, o acusado subtraiu 2,5kg de fios, 3 torneiras inox e 1 botijão de gás, mediante escalada.

De pronto, nota-se maior desvalor da conduta, o que impede a incidência do princípio da insignificância:

Apelação. Crime de furto. Sentença absolutória. Recurso ministerial. 1. Quadro probatório suficiente para dar lastro à condenação. 2. Crime impossível não configurado. 3. Não incidência do princípio da insignificância. O furto qualificado, porque exprime um maior desvalor da conduta, em regra, é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância 3. Furto privilegiado reconhecido com relação ao acusado Wagner. Apelo provido.

(TJ-SP - APR: 00993351220188260050 SP 0099335-12.2018.8.26.0050, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 06/08/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/08/2020)

Outrossim, a certidão criminal de fls. 42/44 revela que o acusado foi condenado, em primeiro grau, pelo crime de furto qualificado (autos n. 1503139-33.2020.8.26.0664).

Em consulta ao sistema e-Saj, verifiquei também que o acusado foi condenado recentemente nos autos n. 1501403-24.2021.8.26.0541, pelo Juízo da 1ª Vara Local.

Não bastasse, noto que o acusado, logo após ser posto em liberdade provisória na quarta-feira (autos n. 1501359-05.2021.8.26.0541), cometeu este crime no sábado (13/11/2021), comprovando a habitualidade criminosa.

Assim, não deve incidir o princípio da bagatela. Nesse sentido, é a jurisprudência da Terceira Seção do STJ:

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CRIME DE FURTO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE OU NÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE QUINTA E SEXTA TURMAS. 2. VERDADEIRO BENEFÍCIO NA ESFERA PENAL. RISCO DE MULTIPLICAÇÃO DE PEQUENOS DELITOS. NECESSIDADE DE SE VERIFICAR AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE NO CASO CONCRETO. 3. AGENTE REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RESSALVA DO CASO CONCRETO. MEDIDA QUE PODE SE MOSTRAR SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. 4. ANÁLISE FÁTICA E PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 5. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL.

1. Furto: embora existam vetores que orientam o exame da conduta e do comportamento do agente, bem como da lesão jurídica provocada, não há consenso sobre a possibilidade ou não de incidência do princípio da insignificância nos casos em que fica demonstrada a reiteração criminosa. Para a Sexta Turma, o passado delitivo não impede a aplicação da benesse; para a Quinta Turma, entretanto, as condições pessoais negativas do autor inviabilizam o benefício.

2. O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, assim, o efetivo

exame das circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é reincidente e possui maus antecedentes não faz jus a benesses jurídicas.

3. Nesse encadeamento de ideias, entendo ser possível firmar a orientação no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável.

4. Apenas as instâncias ordinárias, que se encontram mais próximas da situação que concretamente se apresenta ao Judiciário, têm condições de realizar o exame do caso concreto, por meio da valoração fática e probatória a qual, na maioria das vezes, possui cunho subjetivo, impregnada pelo livre convencimento motivado. Dessa forma, não tendo as instâncias ordinárias apresentado nenhum elemento concreto que autorizasse a aplicação excepcional do princípio da bagatela, entendo que deve prevalecer o óbice apresentado nos presentes autos.

5. Acolhidos os embargos de divergência para reformar o acórdão embargado, dando provimento ao agravo regimental para dar provimento ao agravo em recurso especial, reformando o acórdão do Tribunal de origem para cassar a sentença absolutória, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, para que, superada a insignificância, prossiga na instrução, se necessário, ou no julgamento da ação penal.

(EAREsp 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015)"

No presente caso, as circunstâncias efetivamente convergem em desfavor do acusado, conforme harmonioso conjunto probatório coligido aos autos, tornando inconteste a responsabilidade dele pelo crime descrito na denúncia.

De rigor, pois, a condenação.

No entanto, consultando o sistema e-SAJ, verifico que a sentença condenatória relativa aos autos n. 1503139-33.2020.26.0664 ainda não transitou em julgado.

Assim, o acusado faz jus ao benefício do art. 155, §2º, do Código Penal:

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Assim, tratando-se de benefícios alternativos, verifico que a hipótese que melhor atende as finalidades geral e especial da pena é a substituição da reclusão pela detenção.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 68, do Código Penal.

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

(...)

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

a) Na análise da culpabilidade, deve-se examinar, na lição de Bitencourt, "(...) a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta. O dolo que agora se encontra localizado no tipo penal pode e deve ser aqui

considerado para avaliar o grau de censurabilidade da ação tida como típica e antijurídica: quanto mais intenso for o dolo, maior será a censura; quanto menor a sua intensidade, menor será a censura (...). Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado (pp. 385-386). Editora Saraiva. Edição do Kindle.

No presente caso, o acusado, três dias após ser posto em liberdade provisória (autos n. 1501359-05.2021.8.26.0541) em razão da prisão em flagrante pela prática de furto, cometeu novo crime de mesma espécie.

Outrossim, há de se destacar que, segundo os depoimentos das testemunhas policiais, o acusado agrediu agente policial, logo após a abordagem.

O contexto fático revela maior reprovabilidade do comportamento praticado, notadamente ante a maior intensidade do dolo do agente.

Assim, a circunstância merece ser valorada negativamente.

b) O réu é tecnicamente primário;

c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior;

d) A personalidade não pode ser avaliada;

e) A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;

f) As circunstâncias do crime são neutras;

g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito fixo a pena-base em 2 anos, 4 meses e 24 dias de detenção e 12 dias-multa.

Em segunda fase, milita em favor do acusado a circunstância atenuante da confissão espontânea, porquanto foi utilizada para convencimento do juízo.

Não há, de outro lado, circunstância agravante.

Assim, aplico a fração de 1/6. E fixo a pena intermediária em 2 anos de detenção e 10 dias-multa.

Na terceira fase, não incide majorante ou atenuantes.

Assim, fixa-se a reprimenda em 2 anos de detenção e 10 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Anoto que, ante o benefício do art. 155, §2º, do CP, será utilizada a pena de detenção.

Para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime SEMIABERTO, único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada as circunstâncias judiciais negativas do acusado, a qual, a par de obstar a adoção de regime mais brando, impede substituição ou suspensão condicional da pena corporal (art. 44, II e art. 77, I, do CP), medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, § 3º, CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição. Acrescente-se a isso a excessiva gravidade da conduta em exame, que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Detração

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. Réu que se insurge contra a r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, inciso III, 155, § 4º, inciso IV, e 155, caput, por duas vezes, na forma do 71, caput; 311, caput, e 333, caput, todos do Código Penal, enlaçados em concurso material delitivo. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória. Confissão do sentenciado, ainda que parcial, corroborada pelos relatos insuspeitos dos policiais militares e declarações das

vítimas. Qualificadora do uso de chave falsa bem delineada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria escoreta. Regime inicial fechado alterado para o semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da concessão de sursis. Detração. Matéria cuja análise compete ao Juízo das Execuções Criminais. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APR: 15039374120208260228 SP 1503937-41.2020.8.26.0228, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 17/03/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/03/2021)

Entendimento este que não destoa do recente precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ADEQUADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE OBSTACULIZAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA) E DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal que analisara os requisitos objetivos e subjetivos, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, c, da Lei n. 7.210/1984. III - O regime mais gravoso fundamentou-se nas circunstâncias do caso concreto, em função do "[...] agentes estavam organizados e dividiam as tarefas da empreitada criminosa entre si, a indicar prévio ajuste com afinidade entre os agentes". Fatos que somados, exigem, portanto, resposta estatal mais enérgica, em face da maior reprovabilidade de suas condutas e em atendimento ao princípio da individualização da pena. Não se trata, portanto, de caso em que a simples gravidade abstrata do delito cometido é utilizada como fundamentação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, o que ensejaria violação dos enunciados das Súmulas n. 440/STJ, n. 718/STF e n. 719/STF. IV - A decisão do Juiz de primeiro grau, ratificada pela Corte Estadual, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Magistrado destacado o risco de que solto o recorrente possa obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga, circunstâncias que demonstram o elevado risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, inexistindo constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em liberdade. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 139888 SP 2020/0336135-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021) Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Valor unitário do dia-multa

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Fixação de indenização em valor mínimo (art. 37, IV, do CPP)

Ante a ausência de pedido na denúncia, deixo de fixar valor mínimo indenizatório.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu RILDO GUILHERME DE FREITAS como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, c.c. §2º, do Código Penal, às penas de 2 anos de DETENÇÃO e 10 dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicial SEMIABERTO Mantenho a prisão preventiva do réu, uma vez que as mesmas razões que recomendaram

a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, mormente ante a reiteração delitiva em crimes patrimoniais na região. Outrossim, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga.

Habeas Corpus. Furto. Decisões que mantiveram a segregação cautelar fundamentadas. Paciente que responde a diversos delitos semelhantes, cometidos com menos modus operandi e que ficou foragido por aproximadamente dois anos. Risco de reiteração e interesse na aplicação da lei penal. Ordem denegada.

(TJ-SP - HC: 20979452120218260000 SP 2097945-21.2021.8.26.0000, Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 18/06/2021, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/06/2021)

FURTO SIMPLES. Impetração que ataca os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. Pedido de revogação. Constrição cautelar decretada pela necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva apurada. Paciente que foi preso em flagrante pelo delito em questão três meses depois de receber a liberdade provisória concedida em autos que apuram conduta idêntica, sem olvidar a existência de mais um processo em andamento por ainda outro furto a transeunte. Periculum libertatis evidenciado. Necessidade da custódia cautelar, a despeito da primariedade do agente e da relativamente reduzida gravidade da conduta, ao menos para fazer cessar a sequência de atentados ao patrimônio. Ordem denegada.

(TJ-SP - HC: 20811599620218260000 SP 2081159-96.2021.8.26.0000, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 28/05/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021)

Não obstante, considerando a fixação do regime inicial SEMIABERTO, expeça-se guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716/STF, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STJ - HC: 441358 MG 2018/0062041-2 e STJ - RHC: 98469 MG 2018/0122419-7), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da execução penal (LEP, art. 111, parágrafo único).

Nesse sentido, precedente do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

HABEAS CORPUS. RECEPÇÃO SIMPLES DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FIXOU O REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, MAS COM ADEQUAÇÃO AO REGIME IMPOSTO. PARCIAL CONCESSÃO. (...)

5. Observa-se que na r. sentença fora fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, o que, segundo iterativo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se incompatibiliza com a necessidade da prisão preventiva, tal como reafirmado in casu. Não obstante, nos termos dos pronunciamentos recentes da Corte Cidadã e para que não haja ofensa à homogeneidade, de rigor a determinação para a adequação da prisão provisória às condições do regime semiaberto imposto, com transferência do paciente, caso necessário, para estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto. 6. Ordem parcialmente concedida para adequar a custódia cautelar ao regime prisional semiaberto, estabelecido na sentença.

(TJ-SP - HC: 21438010820218260000 SP 2143801-08.2021.8.26.0000, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 26/07/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/07/2021)

Por fim, no que concerne à concessão dos benefícios da Justiça gratuita, a benesse deve ser requerida na fase de execução da sentença. Oportunidade em que deverá demonstrar ao Juízo da Execução sua condição financeira e postular eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas (Nesse sentido: TJ-SP - APR: 1501966-89.2019.8.26.0637, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 04/08/2021, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/08/2021).

Após o trânsito em julgado:

- a) expeça-se guia de recolhimento definitiva;
 - b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);
 - c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);
 - d) intime-se o(s) condenado(s) para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);
- Cumpra-se, no que for pertinente, as disposições contidas no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

P.I.

Santa Fe do Sul, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA